



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/655/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת:
נציגות הבית המשותף ברחוב שינקין 56, תל אביב יפו
על ידי דניאל יהושוע וחיים בר זיק
רציף הרברט סמואל 46, תל אביב - יפו
טל': 0524637238

נגד

- הנתבעות:
- נציגות הבית המשותף ברחוב פיארברג 17, תל אביב יפו
פיארברג 17, תל אביב - יפו
 - דניה אחזקות מבנים בע"מ
בן יהודה 8, תל אביב - יפו
טל': 0773010886

החלטה

- תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעות "להסדיר מפגע בטיחותי" שגרמו לשביל גישה לבית המשותף ברחוב שינקין 56 ולבית המשותף ברחוב פיארברג 17 בתל אביב ולהשיב המצב לקדמותו. כנטען בכתב התביעה, במסגרת ביצוע עבודות בניה בבית המשותף ברחוב פיארברג 17, שקעו חלק מהאבנים המשתלבות בשביל הגישה העולה כדי "מפגע בטיחותי המהווה סכנה ממשית להולכי רגל ועלול להוביל לנזקי גוף ורכוש".
- התובעת היא נציגות הבית המשותף ברחוב שינקין 56 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 21 בגוש 80047 (להלן - "התובעת").
- הנתבעת 1 היא נציגות הבית המשותף ברחוב פיארברג 17 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 20 בגוש 80047 (להלן - "הנתבעת 1").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/655/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. הנתבעת 2, חברת דניה אחזקות מבנים בע"מ (להלן - "הנתבעת 2"), היא כנטען קבלן ביצוע עבודות הבניה שבוצעו בבית המשותף ברחוב פיארברג 17 בתל אביב.
5. בהתאם להוראות הדין, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בתביעה דנן.
6. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969. בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).
7. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי הדירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.
8. אשר לזהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין). בהתאם להוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין, למפקח על רישום מקרקעין הסמכות להכריע בסכסוך שנציגות הבית המשותף היא צד לו.
9. משהמפקח על רישום מקרקעין מהווה טריבונל שיפוטי ייחודי, פורשו סמכויותיו בפסיקה באופן דווקני ונקבע כי אין להרחיב גדרן של אלה (ראו גם: רע"א 15965-03-25 אלגרבל נ' רינדזיונסקי, פורסם ב"נבו" (29.6.2025)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/655/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. במיושם לענייננו, בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין, למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה שבין בעלי דירות, המחזיק מטעמם, נציגות בית משותף ומתחזק בבית משותף אחד. אין בהוראות סעיף זה, המסדיר כאמור גדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, כדי ליתן בידו סמכות לדון במחלוקות שניטשו בין נציגויות של בתים משותפים נפרדים (ראו גם: תיק מפקח על רישום מקרקעין (ת"א) 5/1099/2025 **שיליאן נ' בר**, פורסם ב"נבו" (1.9.2025); תיק מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) 6/423/2020 **בכור נ' עזריאל**, פורסם ב"נבו" (21.10.2020)).

11. מבלי לגרוע מן האמור, לכתחילה המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בעניינה של הנתבעת 2, משאינה נמנית עם צדדים כקבוע בהוראות סעיפים 72-73 לחוק המקרקעין, אשר אך בעניינם מוסמך המפקח לדון.

12. משלא מתקיים התנאי בדבר זהות הצדדים, אין המפקח מוסמך לדון בתביעה דנן, משהתנאים דלעיל מכוחם קונה המפקח הסמכות להכריע בסכסוך הם תנאים מצטברים.

13. אוסיף, למעלה מן הצורך, כי אף בהתייחס למהות הסכסוך אין למפקח הסמכות לדון בתביעה דנן שעילתה בפקודת הנזיקין (ראו גם: ד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי**, פ"ד כ"ח(1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 **מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי**, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 **הושיאר נ' רחמים**, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב**, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019); עש"א (מחוזי ת"א) 76160-12-25 **שילה נ' וינבך**, פורסם ב"נבו" (8.3.2026)).

14. בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, רשאי בית המשפט להעביר עניין לבית משפט או לבית דין אחר, אם העניין אינו בסמכותו העניינית או המקומית. למפקח על רישום מקרקעין הסמכות להעביר תביעה שאינה בסמכותו לבית משפט מוסמך, מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, המורה כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/655/2026

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למפקח הדין בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדין בתביעה אזרחית. בהקשר זה, שנתה כבוד השופטת א' חיות, כתוארה דאז, בפסק הדין שניתן בע"א (מחוזי ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. בע"מ נ' יום טוב בע"מ, פסקה 9 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (31.12.1999), כי חלף סילוק התביעה על הסף, מן הראוי כי המפקח על רישום מקרקעין יעבירה לבית המשפט המוסמך להכריע בה (ראו גם: פסק דינו של כבוד סגן הנשיא, ד"ר ג' קלינג בת"א (מחוזי ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, פסקה 6 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.6.2002)).

15. לפיכך ובהתאם להוראת סעיף 51(א) לחוק בתי המשפט, הנני להורות העברת התביעה לבית משפט השלום במחוז תל אביב יפו, אשר לו הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה.

16. משהחלטה ניתנה טרם המצאת התביעה לנתבעות, איני עושה צו להוצאות.

17. לפנים משורת הדין, הנני להורות השבת אגרת התביעה לתובעת, משיהא עליה לשלם אגרת תביעה בבית המשפט המוסמך.

18. הדיון הקבוע לבירור התביעה ליום 16.11.2026 - בטל.

19. המזכירות תמציא ההחלטה לנשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב יפו, לצורך ניתוב התביעה במחוז.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"א סיוון תשפ"ו, 27 מאי 2026, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו